

감 사 결 과 처 분 요 구 서

No. 2023 - 6					
소관부서	시행년도	행정상 조치	재 정 상 조 치		신분상 조치
			조치방법	금액(천원)	
◇처 △단	2023	-	-	-	주의1, 훈계1

제 목 : 지장물 철거공사 설계변경 기준 위반(실정보고 미이행)

○ 현황(개요)

ㄱ 일원 ㄷ 공동주택용지(ㄴ) 부지에 위치하였던 ■■■, □□는 2019년 4월 ㄷ 일원 ㄷ 표로 이전하였으며, 이후 ㄷ 부지조성공사 담당부서¹⁾는 2020년 2월부터 ■■■, □□ 건축물 철거공사를 시행하기 위해 [표1]과 같이 건설폐기물 처리를 위한 용역을 발주하여 계약체결하였다.

[표1.] 공동주택용지(ㄴ) 건축물 철거 및 폐기물처리 계약 현황(생략)

2021년 5월부터 ■■■, □□ 건축물 철거공사를 시행하여 건설폐기물 등을 반출하였으나, 2021년 9월 ㄷ ㅎ부지 소각폐기물 처리용역 계약상대자의 폐기물 반입장 및 소각설비 화재로 인해 현장 내 폐기물 반출이 지연되었으며, ㄷ 중산층임대주택사업 추진²⁾을 위한 부지공급, 사업일정 협의 등으로 ■■■, □□ 건축물 철거공사가 지연되어 “ㄷ 택지개발사업 지장물 철거공사(3공구)”(이하 “ㄷ 철거공사(3공구)”라 한다) 계약상대자인 ㉠㉠의 요청으로 2021년 12월 공사중지하였다.

○ 관련규정(판단기준)

「취업규정」 제6조(성실의무)에 따르면 직원은 법령과 공사의 제규정을 준수하며 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다고 규정되어 있고, 「건설기술 진흥법」 제49조(건설공사감독자의 감독 의무)에 따르면 발주청은 건설공사가 설계도서, 계약서, 그 밖의 관계 서류의 내용대로

1) △단(△부)

2) ㄷ 공동주택용지(ㄴ)를 공공분양에서 중산층임대주택으로 변경하는 것으로 검토 추진

시공되도록 하고 건설공사의 품질 및 현장의 안전 등 건설공사를 관리하기 위하여 공사감독자를 선임하여야 하며 공사감독자는 국토교통부장관이 고시한 공사감독자의 업무 내용에 따라 그 감독업무를 성실히 수행하도록 규정되어 있다.

한편 「공사감독 업무기준」에 따르면 공사감독자는 시공도중 실정보고, 설계변경의 필요가 있을 때는 「공사(용역) 설계변경기준」에 따라 처리해야 하며, 다음 각 호의 사유가 발생시 「공사(용역) 설계변경기준」에 의거 수급인이 사업부서장에게 실정보고³⁾ 하도록 하여야 하며, 사업부서장은 실정보고 접수일로부터 15일 이내(긴급한 경우 7일 이내)에 방침을 결정하여 수급인에게 통보하여야 하며, 공사감독자는 방침결정을 득한 후 시공토록 조치하여야 한다.

- ① 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우
- ② 지질, 용수, 지하매설물 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우
- ③ 새로운 기술·공법 사용으로 공사비의 절감과 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우
- ④ 그 밖에 민원, 인허가 등으로 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

따라서 공사감독자는 공사현장의 여건과 설계서와 다를 경우, 「공사(용역) 설계변경기준」에 따라 실정보고 방침결정 후 수급인이 시공하도록 관리·감독하여야 한다.

○ 확인된 문제

2021년 6월 ■■■, □□ 건축물 철거공사를 진행하는 과정에서 ㄸ 철거공사(3공구) 설계서에 반영되지 않은 철거 대상 구조물⁴⁾이 다발적으로 발견되었으며, 이와 같이 설계서에 미 반영된 신규 철거물량을 처리하기 위해 ㄸ 철거공사(3공구) 공사감독자⁵⁾는 「공사(용역) 설계변경기준」에 따라 계약상대자인 ㉠㉠가 설계변경사유서, 설계변경도면, 개략적인 수량증감내역 및 공사비 증감내역, 기술검토의견서 등을 첨부하여 사업부서장에게 실정보고 하도록 조치하였어야 하며, 설계변경에 대한 방침을 결정한 이후 철거공사를 시행하여야 한다.

3) 실정보고 시 검토·확인 사항

① 설계변경사유서 ② 설계변경도면 ③ 개략적인 수량증감내역 및 공사비 증감내역 ④ 기술검토의견서

4) 철근콘크리트 옹벽 구조물, ■■■ 부지내 7개 구간에 분포

[1구간]244.83㎡ [2구간]244.83㎡ [4구간]20.79㎡ [5구간]96.66㎡ [6구간]557.52㎡ [7구간]557.52㎡ [8구간]167.04㎡

5) 공사감독자 : △부 G 대리

그러나 ㄸ 철거공사(3공구) 공사감독자는 신규 철거물량에 대한 설계변경 절차를 준수하지 않았으며, 공사시행에 대한 방침을 결정하지 않고 2021. 7. 26.부터 2021. 8. 18.까지 [표2.]와 같이 계약상대자가 철거공사를 진행하도록 하였다.

[표2.] 신규 구조물 철거작업 현황(생략)

○ 관련자 의견 및 판단

ㄸ 철거공사(3공구)는 폐기물 계근대 고장, ㄸ 공동주택용지(ㄱ) 중산층임대주택 사업일정 등으로 지연되었고, 이로 인해 계약상대자인 ㉠㉠은 중장비 임대료 등 철거공사 관리비 문제 등으로 공사중지를 요청하였지만, 공사감독자는 현장 내 안전사고를 방지하기 위해 신규 발생된 옹벽 구조물까지 철거하고 공사중지를 시행하였다고 했다.

그러나 공사감독자는 「공사(용역) 설계변경기준」에 따라 설계변경이 필요한 경우, 설계변경 세부절차에 따라 실정보고 등 설계변경에 대한 방침을 결정한 후 계약상대자가 시공할 수 있도록 조치하여야 하나, ㄸ 철거공사(3공구) 공사감독자는 신규 철거물량에 대해 설계변경 절차를 준수하지 아니하였으며, 이로 인해 공사시행에 대한 방침 결정없이 계약상대자가 철거공사를 진행하도록 하였다.

한편 ㄸ 철거공사(3공구) 공사감독자가 현장 안전사고를 예방하기 위해 철거공사를 우선 시행한 점, 본인의 잘못을 인정하고 반성하는 점 등을 고려할지라도 「공사(용역) 설계변경기준」에 따른 설계변경 절차를 준수하지 않은 행위는 「취업규정」 제6조(성실의무)에 위배되어 「직원 훈계 등 처분에 관한 세칙」 제6조 제9호에 따라 주의, 훈계 처분함이 마땅하다.

○ 조치할 사항

1. 신분상 조치(요구)사항

☞ 관련규정 위반에 따른 관련자 “훈계” 및 “주의” 처분 요구

- ◇처는 「직원 훈계 등 처분에 관한 세칙」 제6조(처분사유)에 따라 아래 “ㄸ 택지개발 사업 지장물 철거공사(3공구)” 공사감독자와 직상감독자에 대하여 “훈계” 및 “주의” 처분하시기 바랍니다. 끝.